

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6402/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด พิษณุโลก
นาย สำรี มิ่ง เหล็ก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490 มาตรา 20, มาตรา 62 ทวิ
ป.วิ.อ. มาตรา 186 (9)

การใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 20 ซึ่งมีบทลงโทษตามมาตรา 62 ทวิ ให้จำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท ดังนั้นความผิดฐานใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงจึงมิใช่มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ดังที่จำเลยฎีกา การที่ศาลชั้นต้นวางโทษให้จำคุก 6 เดือน จึงมิได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้และเมื่อนำโทษจำคุก 6 เดือน ฐานใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงในฤดูปลาวางไข่มารวมเข้าด้วยกันแล้วจึงเป็นจำคุก 1 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วศาลชั้นต้นคง จำคุกจำเลย 6 เดือน จึงเป็นการวางโทษและคำนวณการลงโทษจำเลยถูกต้อง แต่ศาลล่างทั้งสองมิได้วินิจฉัยในเรื่องริบของกลางตามที่โจทก์ขอ นั้นเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186(9) แม้โจทก์ไม่อุทธรณ์ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงโดยใช้กระแสไฟฟ้าจุ่ม ลงไปทำอันตรายแล้วจับสัตว์และสัตว์น้ำอื่น ๆ ได้ปลาจำนวน 1 กิโลกรัม ในบริเวณคลองสาธารณะหมู่ที่ 5 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นที่จับสัตว์น้ำประเภทสาธารณประโยชน์ทั้งนี้โดยจำเลยมิได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงและมีได้กระทำการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และจำเลยใช้กระแสไฟฟ้า เหล็กสองง่ามทำการประมง จับสัตว์น้ำในลำคลองสาธารณะดังกล่าวในฤดูปลามีไข่ และใช้เครื่องมือทำการประมงมิใช่ชนิด ขนาด และวิธีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรประภาศและกำหนดไว้ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 20, 32, 60, 62 ทวิ, 65, 69 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91 ธิบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 20, 32, 60, 62 ทวิ, 65, 69 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงจำคุก 6 เดือน และฐานใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงในฤดูปลาวางไข่ จำคุก 6 เดือนรวมจำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิกษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาว่า ศาลชั้นต้นคำนวณการลงโทษจำเลยไม่ถูกต้อง ความจริงฐานใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน และใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงในฤดูปลาวางไข่ จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 9 เดือนจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 เดือน 15 วัน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเท่ากับเป็นการคำนวณการลงโทษจำเลยไม่ถูกต้องตามศาลชั้นต้นนั้นเห็นว่า การใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประมงพ.ศ. 2490 มาตรา 20 มีบทลงโทษตามมาตรา 62 ทวิซึ่งบัญญัติไว้ว่า "บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา 19 หรือมาตรา 20 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท" ดังนั้น ความผิดฐานใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงจึงมิใช่มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ดังที่จำเลยฎีกาการที่ศาลชั้นต้นวางโทษให้จำคุก 6 เดือน จึงมิได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้และเมื่อนำโทษจำคุก 6 เดือน ฐานใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงในฤดูปลาวางไข่มารวมเข้าด้วยกันแล้วจึงเป็นจำคุก 1 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 แล้วศาลชั้นต้นคงจำคุกจำเลย 6 เดือนจึงเป็นการวางโทษและคำนวณการลงโทษจำเลยถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนจึงชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลล่างทั้งสองมิได้วินิจฉัยในเรื่องริบของกลางตามที่โจทก์ขอนั้นเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186(9)แม้โจทก์ไม่อุทธรณ์ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้"

พิพากษายืน แต่ให้ริบของกลางด้วย

(สุทิน ปัทมราชวิเชียร-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การริบทรัพย์สินเป็นโทษประเภทหนึ่งในห้าประเภทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ตามลำดับดังนี้ ประหารชีวิตจำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สินซึ่งตาม ปกติจะลงโทษควบกับโทษประเภทอื่น เช่น จำคุก หรือปรับ แล้วลงโทษริบทรัพย์สิน ด้วย ตามหลักทั่วไปที่กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32 ถึง มาตรา 34 โดยให้อำนาจศาลเป็นผู้สั่งริบซึ่งวางขอบเขตแห่งอำนาจศาลไว้ดังนี้ (1) ทรัพย์สินที่ต้องริบโดยเด็ดขาด (มาตรา 32) กรณีนี้ต้องริบ ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทำความผิดหรือไม่ หรือมีผู้ถูกลงโทษหรือไม่ก็ตาม เช่น แม้ศาลพิพากษาให้ยกฟ้อง ศาล ก็ต้องริบทรัพย์สินประเภทนี้ เช่น ปืนเถื่อนเฮโรอินหรือยาบ้า (2) ทรัพย์สินซึ่งต้องริบ โดยมีข้อยกเว้น (มาตรา 34) กรณีนี้ ได้กำหนดทรัพย์สินซึ่งได้ให้กันหรือได้ตามที่ กฎหมายกำหนดเช่น ทรัพย์สินซึ่งให้สินบนเจ้าพนักงาน (มาตรา 144) หรือทรัพย์สิน ที่ได้ให้เพื่อจูงใจบุคคลให้กระทำความผิดแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่มีได้รู้ เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดแล้วย่อมไม่สามารถริบได้ (มาตรา 34 วรรค ท้าย) (3) ทรัพย์สินซึ่งอยู่ในดุลพินิจของศาลว่าจะริบหรือไม่ก็ได้ (มาตรา 33) กรณีนี้ เป็นการให้อำนาจแก่ศาลใช้ดุลพินิจว่าจะริบหรือไม่ก็ได้ โดยระบุว่าเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดเช่น ใช้มิด ปอกผลไม้ทำร้ายร่างกายผู้อื่น ดังนี้ ศาลจะริบมิดปอกผลไม้นั้นหรือไม่ก็ได้ อย่างไร ก็ตาม ถ้าเป็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งมีได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ศาลย่อมไม่สามารถริบได้ (มาตรา 33 วรรคท้าย) หลักทั่วไปว่าด้วยโทษริบทรัพย์สิน นี้ ยังนำไปใช้ในกฎหมายอื่นด้วย เว้นแต่กฎหมายนั้นจะมีบทบัญญัติว่าด้วยโทษริบ

ทรัพย์สินโดยเฉพาะ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 17) กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาหมายเหตุนี้ เป็นการฟ้องให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 โดยจำเลยใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 20 มีบทลงโทษตามมาตรา 62 ทวิ และโจทก์ขอให้ริบของกลาง โดยอ้างมาตรา 69 แห่งบทบัญญัติดังกล่าว และอ้างประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 ด้วย โดยหลักการในมาตรา 69 กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ 2 ประการคือ มีทั้งกรณีที่ให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจจะริบหรือไม่ก็ได้ และกรณีที่ให้ศาลต้องริบสถานเดียว ถ้าเป็นกรณีกระทำความผิดตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20 แห่งบทบัญญัติดังกล่าว ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า จำเลยกระทำความผิดตามมาตรา 20 คือใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ และศาลพิพากษาลงโทษตามบทบัญญัติดังกล่าวนี้ จึงเป็นกรณีที่ศาลต้องริบตามมาตรา 69 ตอนท้าย ซึ่งเป็นบทเฉพาะ(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 17) ได้อยู่แล้ว แต่ปัญหานี้ศาลฎีกามีได้วินิจฉัยไว้โดยตรง ปัญหาที่ต้องพิจารณาถึงคือ ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 มิได้มีคำวินิจฉัยในเรื่องของกลางตามที่โจทก์ขอให้ริบ และโจทก์มิได้อุทธรณ์ในปัญหานี้ด้วย มีแต่จำเลยฝ่ายเดียวที่อุทธรณ์และฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ ดังนั้นศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยในเรื่องริบของกลางหรือไม่ ต้องพิจารณามาตรา 186 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่า ด้วยข้อสำคัญที่ต้องมีในคำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งมีอยู่ 9 ประการ เช่น ชื่อศาลและวันเดือนปี ข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความ เหตุผลในการตัดสินทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย และคำวินิจฉัยของศาลในเรื่องของกลาง (มาตรา 186(9)) ดังนั้น ตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ศาลต้องวินิจฉัยในเรื่องริบของกลางด้วย เมื่อศาลล่างมิได้วินิจฉัยไว้ศาลสูงก็ย่อมวินิจฉัยแก้ไขให้ถูกต้องตามบทบังคับแห่งกฎหมายได้ และขอให้สังเกตด้วยว่า ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าพิพากษายืนแต่ให้ริบของกลางด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากในปัญหาที่จำเลยอุทธรณ์ฎีกานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับศาลล่าง เพียงแต่วินิจฉัยในส่วนของการริบของกลางให้เป็นไปตามหลักการในมาตรา 186(9) เท่านั้น

และไม่ถือว่าเป็นการพิพาทฯเพิ่มเติมโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 212 ประกอบมาตรา 225 พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา